DR. MICHAEL HOHENAUER

Rechtsanwalt und Verteidiger in Strafsachen

in Kooperation mit
Heiss & Heiss Rechtsanwälte OG

Burggraben 4/II
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512 58 28 40
Fax +43 (0) 512 57 04 23
E-Mail: office@heiss-law.com
www.heiss-law.com

R807579 | UID-Nr.: ATU63179713

An die

Staatsanwaltschaft Innsbruck

Maximilianstraße 4

6020 Innsbruck

15 St 277/13x
15 St 370/13y
GfölHa/THOMDi-Strafs / MH/Po / CES3A

Anzeiger: **Dierk THOMAS**
Berg 10, 6306 Söll

Beschuldigter: **Mag. Hans Gföller**
Hohlriedweg, Auffach 92, 6313 Wildschönau-Auffach

vertreten durch:

wegen: Verdachts strafbarer Handlungen

1-fach
Vollmacht gem § 19a RAO erteilt

I. STELLUNGNAHME
II. URKUNDENVORLAGE

I.:

In umseits bezeichneter Strafsache erstattet Mag. Hans Gföller durch seinen bevollmächtigten und ausgewiesenen Verteidiger zur Sachverhaltsdarstellung des Dierk Thomas vom 17.12.2013 nachstehende

STELLUNGNAHME:

I. Zur Einleitung:

Die gegenständliche Sachverhaltsdarstellung des Dierk Thomas ist als unmittelbare Reaktion auf die Sachverhaltsdarstellung des Mag. Hans Gföller vom 03.10.2013 anzusehen. Wie im Nachfolgenden aufgezeigt wird, passt diese Vorgehensweise ins Verhaltensmuster des Anzeigers, welcher schon in der Vergangenheit in ähnlich gelagerten Situationen stets unverfroren zum Gegenangriff übergegangen ist. Die gegenständliche Stellungnahme dient nicht nur zum Nachweis, dass sämtliche Tatvorwürfe gegenüber Mag. Hans Gföller völlig aus der Luft gegriffen sind, sondern soll auch in gewisser Art und Weise ein Psychogramm des Anzeigers zeichnen, um die Person des Anzeigers richtig einordnen zu können.

Eingangs wird vollinhaltlich auf die Sachverhaltsdarstellung des Mag. Hans Gföller vom 03.10.2013 sowie dessen bereits erfolgte zeugenschaftliche Einvernahme verwiesen, und die dort gemachten Angaben vollinhaltlich weiterhin aufrecht erhalten.

II. Zu den einzelnen Vorwürfen laut SV - Darstellung des Dierk Thomas:

ad.1.: Angebliche Verleumdung nach § 297 StGB:

a)
Wenn sich Dierk Thomas in Bestreitung des Tatvorwurfes des Betruges auf den formalrechtlichen Standpunkt zurückzieht, dass ein Betrug nur in Bereicherungs- und Vermögensschädigungsabsicht von statten gehen kann und im gegenständlichen Fall daher keine Tatbestandsmäßigkeit vorliegen könne, zumal Mag. Hans Gföller (auch bei einer angenommenen tatsächlichen Fälschung der Urkunde) nicht am Vermögen geschädigt worden wäre und auch Dierk Thomas oder ein Dritter nicht bereichert wäre, so gehen diese Ausführungen völlig ins Leere.

Aufgrund eines zwischenzeitig vorliegenden Sachverständigengutachtens des Dipl.-Ing. Heinz Hausmann, welcher die vermögensrechtlichen Unterschiede in Bezug auf die beiden vorliegenden Bestandverträge ermittelt hat, ergibt sich, dass der Eigentümer der Liegenschaft Noba (Mag. Hans Gföller) zum Stichtag 30.04.2054 folgende monetäre Erträge zu erwarten hätte:

Mietvertrag vom 01.05.2010	**EUR 1.395.188,91**
(gefälschter) Pachtvertrag vom 30.05.2010	**EUR 18.616,81**

Auch ohne juristische Vorbildung kann man den Unterschied des monetären Ertrages in Bezug auf die beiden Vertragsvarianten leicht erkennen.

Selbst wenn man die getätigten Investitionen des Dierk Thomas in der Höhe von rund EUR 300.000,-- vom monetären Ertrag des abgeschlossenen Mietvertrages vom 01.05.2010 in Abzug bringen würde, so ergäbe sich immer noch ein **vermögensrechtlicher Nachteil** in der Höhe von **mehr als EUR 1.000.000,00**, um welchen selbstredend auch Dierk Thomas bereichert ist.

Aus diesem Gutachten und den nachvollziehbar dargestellten Berechnungen des Sachverständigen ergibt sich also äußerst schlüssig das Tatmotiv des Dierk Thomas in Bezug auf die Urkundenfälschung. Das Tatmotiv ist auch im Umstand zu sehen, dass Dierk Thomas es aufgrund des seit Jahren andrängenden Gläubigers Thomas Häderle zur Verhinderung von Exekutionen und Verwertungen vermeidet, **Eigentümer** von

Vermögensgegenständen, insbesondere Liegenschaften zu sein, sondern sich durch Fälschungshandlungen eine „eigentümerähnliche“ Rechtsposition zu verschaffen. Unter einem erkennt man auch die Bedeutung der gegenständlichen Strafsache, bei der immerhin ein Schaden von mehr als EUR 1.000.000,00 im Raum steht.

Beweis:

SV- Gutachten Dipl.-Ing. Heinz Hausmann

BV Mag. Hans Gföller;

b)

In Bezug auf den Verleumdungsvorwuf bezüglich der Meldeformulare wird zunächst abgesehen von der diesbezüglichen mangelnden strafrechtlichen Relevanz vollinhaltlich auf die Seite 7 der von Mag. Hans Gföller eingebrachten Sachverhaltsdarstellung verwiesen. Frau Sonja Eisenmann, Gemeindeamtsmitarbeiterin in Söll, rief am 07.05.2012 Herrn Mag. Gföller an und teilte ihm mit, dass Dierk Thomas an diesem Tag einen Hauptwohnsitz am Nobahof anmelden wollte, dies jedoch wegen der Freizeitwohnsitzwidmung nicht möglich gewesen sei. Mag. Hans Gföller war äußerst verwundert und erklärte, dass er diese Vorgehensweise von Dierk Thomas nicht nachvollziehen könne, zumal die Vermietung als Nebenwohnsitz erfolgte. Unter einem teilte er Frau Sonja Eisenmann telefonisch mit, dass sie die Meldeformulare, welche Mag. Gföller blanko unterschrieben hatte, beachten solle, zumal er am oberen Rand handschriftlich vermerkt hatte: „***Achtung! Nur für Anmeldung Nebenwohnsitz“.***

Frau Eisenmann teilte mit, dass sie diese Anmerkung auf den Meldezetteln nicht vorfinden könne. Um die Situation aufzuklären, fuhr Herr Mag. Gföller zum Gemeindeamt und stellte er dort bei Überprüfung der Meldezettel im Gemeindeamt fest, dass es sich bei den von Dierk Thomas übergebenen vier Meldeformularen um Kopien handelte. Überdies wurden nicht die vier einzelnen, blanko unterfertigten Meldezettel verwendet, sondern hatte Dierk Thomas offensichtlich **ein** von Mag. Gföller unterfertigtes Meldeformular viermal kopiert und dabei die Anmerkung des Mag. Gföller, wonach dieses Formular nur für die Anmeldung eines Nebenwohnsitzes dient, unkenntlich gemacht.

Die beim Akt erliegenden Meldezettel sind tragen daher **keinesfalls** die **Originalunterschriften des Mag. Gföller,** sondern sind es vielmehr kopierte Unterschriften, wie schon ein kurzer Vergleich der Unterschriften und des Namenszuges im Kästchen darüber offenbart.

Beweis:

beim Akt erliegende Meldezettel, allenfalls sind die „Originale“ beim Gemeindeamt einzuholen;

BV Hans Gföller;

c)

Die Ausführungen des Dierk Thomas zu (1) b. in Bezug auf die von ihm bestrittene Urkundenfälschung des Pachtvertrages stellen, soweit sie dazu geeignet sind, Mag. Gföller einer strafbehördlichen Verfolgung auszusetzen, klassischerweise den Tatbestand der **Verleumdung nach § 297 StGB** dar.

Zu keinem Zeitpunkt kam es zu einem mündlichen Pachtvertrag. Die Annonce der RP Immo Rosenheim enthält lediglich fälschlicherweise das Wort „*Jahrespacht*“. Die Einvernahme des Herrn Pichler sen. (Makler der RP Immo) wird klar ergeben, dass von Anfang an ausschließlich eine **Vermietung** des **Wohntraktes** des Noba-Hofes beabsichtigt war. Eine Verpachtung des Wohntraktes würde schon von Grund auf keinerlei Sinn machen. Dierk Thomas will durch diese Ausführungen bewusst in die Irre führen. Der **einzige Vertrag** der jemals zwischen Dierk Thomas und Mag. Hans Gföller abgeschlossen wurde, war der bereits amtsbekannte Mietvertrag. Nur vollständigkeitshalber wird ausgeführt, dass weder in diesem Mietvertrag noch in einer sonstigen Korrespondenz auf den wissentlich falsch behaupteten mündlichen Pachtvertrag, welcher niemals existiert hatte, Bezug genommen wird. Diese Behauptung des Dierk Thomas entspringt einzig und allein seiner Fantasie und beweist wiederum dessen **hohe kriminelle Energie**, welche ihm bereits im Rahmen der mündlichen Urteilsbegründung im gegen ihn vor dem Landgericht München abgeführten Strafverfahren vom dortigen vorsitzenden **Richter Dr. Joachim Eckert** attestiert wurde.

Insbesondere aufgrund der Tatsache wie minutiös der Mietvertrag vom Juristen Mag. Gföller ausformuliert wurde und Mag. Gföller den von ihm ausformulierten Mietvertrag sogar noch vor der Unterfertigung am 01.05.2010 seinem früheren Ausbildner, Herrn Rechtsanwalt Dr. Lucas Lorenz, zur Prüfung vorlegte, erweist sich schon bei oberflächlicher Betrachtung der behauptete Abschluss eines mündlichen, allumfassenden Pachtvertrages als völlig lebensfremd, ohne dass näher darauf eingegangen werden müsste.

Beweis:

Einvernahme des Herrn Pichler sen., Leitzachstraße 66, D – 83026 Rosenheim, als Zeuge;

ad. 2. und 3.:

Die unter Punkt (2) und (3) erhobenen abstrusen Vorwürfe können aufgrund des unsubstantiierten Vorbringens nicht einmal konstruktiv bestritten werden. Zu keinem Zeitpunkt hat Mag. Gföller die Ehefrau von Dierk Thomas bedroht und versucht zu Handlungen zu verleiten. Ebenso wenig hat er vertragliche Verpflichtungen nicht eingehalten. Die einzigen vertraglichen Verpflichtungen des Mag. Gföller ergeben sich aus dem mit Dierk Thomas abgeschlossenen Mietvertrag. Alle übrigen Behauptungen sind frei erfunden und von Dierk Thomas bewusst und wissentlich falsch vorgebracht und stellen also wiederum, sofern sie überhaupt geeignet erscheinen, eine strafbehördliche Verfolgung des Mag. Gföller zu bewirken, den Tatbestand der Verleumdung nach § 297 StGB dar.

ad. 4.: Vorwurf der gefährlichen Drohung nach § 107 StGB:

Die Behauptungen des Dierk Thomas unter diesem Punkt, wonach Herr Mag. Gföller Dierk Thomas, die Ehefrau und dessen Kinder durch aggressives Verhalten und lautes, schreiendes Beschimpfen in Furcht und Unruhe versetzt hat, sind tatsachenwidrig.

Zu keinem Zeitpunkt hat Mag. Gföller die zitierten Drohungen („*es kann gefährlich sein, wenn man so alleine wohnt*“) geäußert oder mit seiner „beruflichen Stellung“ gedroht.

Richtig ist, dass Mag. Gföller am 22.11.2013 - wie jedes Jahr gegen Ende November - am Nobahof eine letzte Nachschau mit dem PKW vor dem Winter hielt. Die einzige Zufahrt zum Hof wird von den Bergbahnen nämlich gegen Ende November künstlich eingeschneit und ist danach der Nobahof mit dem PKW nicht mehr erreichbar. Zu diesem Zeitpunkt hatte Mag. Gföller bereits die Sachverhaltsdarstellung vom 03.10.2013 bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck eingereicht und wollte Mag. Gföller den auf Bewährung entlassenen Dierk Thomas mit den dort enthaltenen Vorwürfen konfrontieren. Verständlicherweise war Mag. Gföller aufgrund des betrügerischen Vorgehens des Dierk Thomas, der Fälschung des Pachtvertrages und den frei erfundenen Vorwürfen ihm gegenüber verärgert, und hat er diese Verärgerung auch zum Ausdruck gebracht. Keinesfalls hat er jedoch eine Bedrohung für Leib und Leben ausgesprochen. Auch die Behauptung, dass er „*geradezu körperlich tätig werden wollte*“ und gesagt habe „*magst schlägern*“ ist frei erfunden.

Vielmehr verlief das Gespräch folgendermaßen:

Hinter dem Bauernhaus arbeitete zu dieser Zeit Peter Motowidlak, der Mag. Gföller mitteilte, dass Dierk Thomas „*schon wieder da sei*“. Mag. Hans Gföller ging um das Haus und traf Dierk Thomas rauchend, im ernsten Gespräch mit seiner Frau Michaela Thomas vertieft neben dem Bauernhaus unter freiem Himmel an. Michaela und Dierk Thomas reagierten überrascht und wollten von Mag. Gföller wissen, was er hier mache. Mag. Gföller hielt Dierk Thomas die Fälschung des Pachtvertrages vor und appellierte zur Wahrheit zurück zu kehren bzw. diese „*miese Nummer*“ zu beenden. Da es sich bei dem Treffen am 22.11.2013 um das erste nach der Haftentlassung von Dierk Thomas handelte, versuchte dieser in dem Gespräch die Verurteilung in München herunterzuspielen und klein zu reden, indem er behauptete, „*überhaupt nichts getan zu haben*“. Vielmehr reagierten Dierk Thomas und dessen Gattin Michaela Thomas besonders verärgert über die Kontaktaufnahme von Mag. Gföller mit Thomas Häderle bzw. dessen Informationen. Mag. Gföller wies daraufhin, dass es außer dem Mietvertrag vom 01.05.2010 keinerlei Vereinbarungen mit Dierk Thomas gebe und die Zählerstände für Wasser und Strom falsch mitgeteilt wurden, woraufhin dieser Mag. Gföller zum sofortigen Verlassen der Liegenschaft unter Hinweis auf sein „*Hausrecht*“ und körperlicher Annäherung aufforderte. Mag. Gföller bewegte sich daraufhin hinter das Haus in Richtung Peter Motowidlak, der an der Kreissäge Holz schnitt, wohin ihm Dierk Thomas und seine Gattin abdrängend folgten. Mag. Gföller wurde dabei in keiner Weise – wie vom Anzeiger behauptet – aggressiv. Vielmehr bedrängte ihn Dierk Thomas derart, dass Mag. Gföller einen tätlichen Angriff des Dierk Thomas befürchtete und diesen daher fragte: *„Willst Du mir jetzt eine auflegen?“* Es ist daher tatsachenwidrig, wenn der Anzeiger behauptet, dass Mag. Gföller ihn zum „*Schlägern*“ aufforderte bzw. gar Schläge androhte. Letztlich forderte Mag. Gföller Dierk Thomas auf, er solle mit seinen Geschichten und Schwindeleien endlich aufhören; gefälschte Verträge vorzulegen, sei nämlich „*das Letzte*“. Schon der Richter in München hätte gesagt, wenn Dierk Thomas so weitermache, dann würde es ein schlimmes Ende für ihn nehmen. Michaela Thomas bemerkte daraufhin, der Zweck des Besuches von Mag. Gföller sei wohl eine „*Moralpredigt*“ zu halten und den (wörtlich) „*Klugscheißer*“ zu geben. Mag. Hans Gföller fügte abschließend hinzu, dass der Gefängnisaufenthalt von Dierk Thomas bei ihm offensichtlich überhaupt keine Einsicht gebracht habe, verabschiedete sich und fuhr mit seinem PKW weg.

Beweis:

BV Mag. Hans Gföller;

ad. 5.: Zum Tatvorwurf der Abgabenhinterziehung, „Abgabenbetrugs“:

Zusammengefasst kann diesbezüglich ausgeführt werden, dass sämtliche Tatvorwürfe, die völlig „ins Blaue“ vorgebracht werden, nicht den Tatsachen entsprechen. Mag. Gföller hat weder eine Beihilfe zur Abgabenhinterziehung geleistet, noch hat er die vorgebrachten Abgabenverkürzungen bewirkt. Wiederum zeigt sich, wie leichtfertig Dierk Thomas mit strafrechtlich relevanten Vorwürfen umgeht, um Mag. Gföller in ein schlechtes Licht zu stellen. Ohne dass es eine diesbezügliche Relevanz hätte, soll an dieser Stelle jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass es Dierk Thomas selbst ist, der jüngst vom Landgericht München zu einer **unbedingten Freiheitsstrafe von 2 Jahren** wegen diesbezüglicher Verbrechen verurteilt wurde.

Auch der angeschlossene Untreuevorwurf ist völlig aus der Luft gegriffen. Mit dem von Dierk Thomas erwähnten Martin Haas, wurden die entsprechenden Arbeiten völlig rechtsmäßig koordiniert und hat auch Herr Haas diese Arbeiten mit seinem Arbeitgeber selbstredend abgesprochen.

In wie fern eine Untreue in Ausführung dieser Arbeiten vorliegen sollte, ist schlichtweg unerfindlich. Hinsichtlich der Firmen Installationen Fuchs und Spenglerei Dorer wurden Arbeiten auftragsgemäß erledigt, in Rechnung gestellt und von Mag. Hans Gföller bezahlt.

Auch der Vorwurf, dass Mag. Gföller die Wertsteigerung der Immobilie der Liegenschaft Noba in seiner Einkommenssteuererklärung nicht vollständig oder richtig dargestellt habe, ist unrichtig und auch in Bezug auf die österreichischen Abgabengesetze im konkreten Fall völlig irrelevant.

Zusammengefasst lässt sich sohin ausführen, dass sämtliche vorgebrachten Tatvorwürfe unrichtig sind und vielmehr, für den Fall, dass sie geeignet sind, Mag. Gföller einer strafbehördlichen Verfolgung auszusetzen, den Tatbestand der **Verleumdung nach § 297 StGB** erfüllen.

Es wird ausdrücklich gestellt der

ANTRAG

diesen Tatvorwurf in das gegen Dierk Thomas geführte Strafverfahren zu 15 St 277/13x miteinzubeziehen.

III.: Fälschung des Pachtvertrages durch Dierk Thomas:

Aufgrund weiterer Recherchen stellt sich derzeit in Bezug auf die Fälschung des Pachtvertrags folgende Vorgehensweise des Dierk Thomas dar:

Wie bereits in der Sachverhaltsdarstellung oben ausgeführt, kam es am Freitag, **24. Februar 2012** im Cafe Ibounig in Wörgl zu einem Treffen zwischen Mag. Gföller und Dierk Thomas. Im Rahmen dieses Treffens hat Mag. Gföller Unterschriften auf einem bereits vorbereiteten handschriftlichen DIN A4 - Zettel des Dierk Thomas geleistet. Aufgrund der durchgeführten Analyse wird deutlich, dass Dierk Thomas bei der Fälschung des Pachtvertrages genau diese beiden Bestätigungen des Mag. Gföller verwendet hat, um rund um diese Bestätigungen den gefälschten Vertrag zu verfassen. Dies erklärt zum einen die ins Auge stechende ungewöhnliche handschriftliche Verfassung dieses gefälschten Pachtvertrages und die auffallende **unterschiedliche Schriftführung** sowie den innerhalb des verfälschten Dokuments deutlich **abweichenden Zeilenabstand**.

Bei Rekonstruktion des ursprünglichen Dokumentes, also jener Bestätigungen, die Mag. Gföller tatsächlich beim Treffen im Cafe Ibounig unterfertigt hat, wird die Fälschung offensichtlich und Dierk Thomas dadurch überführt:

Die Schriftführung (insbesondere der Zeilenabstand und die Größe und der Abstand der Buchstaben weichen nämlich bei dem ursprünglich verfassten Text deutlich vom gefälschten Rest des Textes ab:

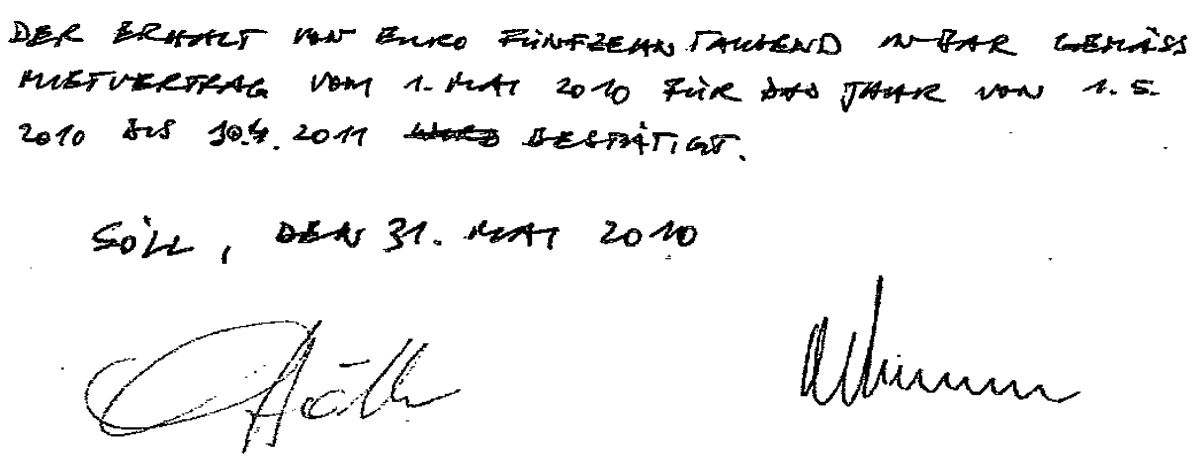
Tatsächlich hat Mag. Gföller nachfolgende, im Text enthaltene Bestätigung (in Bezug auf den Mietvertrag) unterfertigt:

„DER ERHALT VON FÜNFZEHNTAUSEND IN BAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 01.05.2010 FÜR DAS JAHR VON 01.05.2010 BIS 30.04.2011 WIRD BESTÄTIGT.

SÖLL, DEN 31.MAI.2010

Unterschriften“

Wenn man die ursprüngliche Bestätigung aus dem gefälschten Pachtvertrag isoliert betrachtet, so sticht die Fälschung sogleich ins Auge:


DER ERHALT VON EURO FÜNFZEHNTAUSEND IN BAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5. 2010 BIS 30.4.2011 ~~WIRD~~ BESTÄTIGT.

SÖLL, DEN 31. MAI 2010

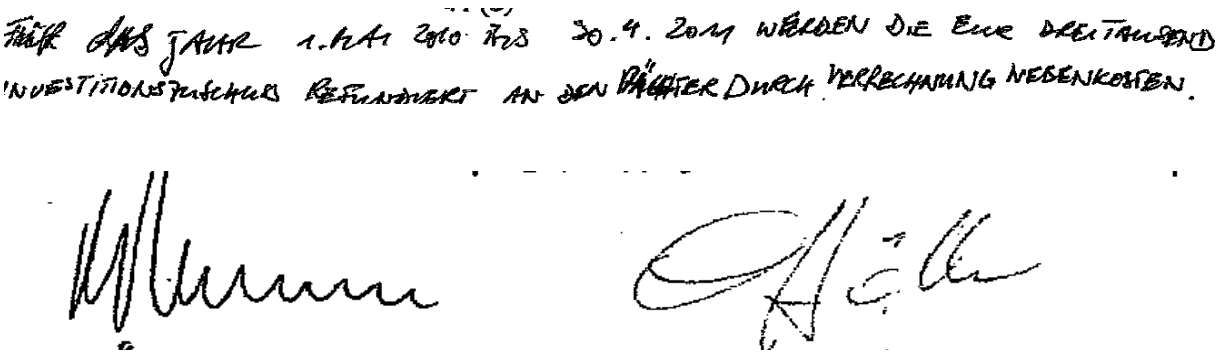
Die Fälschung wird überdies evident, als dass im Rahmen der Fälschung des Dokumentes der vorhin zitierte Satz insofern verändert wurde, als das Wort „wird“ durchgestrichen wurde, um somit den verfälschten Satz, welcher im Nachhinein hinzugefügt wurde, sinnhaft erscheinen zu lassen und die Textierung dieser Bestätigung insofern zu verbergen. Zweifelsfrei erkennt man am obenstehenden Texteil, dass dieser „in einem Guss“ geschrieben wurde und hebt sich dieses Textbild bei genauer Betrachtung deutlich vom hinzugedichteten Rest des Dokuments ab.

Die zweite auf dieser ursprünglichen Seiten enthaltene Bestätigung lautete:

„FÜR DAS JAHR 01.MAI.2010 BIS 30.04.2011 WERDEN DIE EUR DREITAUSEND INVESTITIONSZUSCHUSS REFUNDIERT AN DEN MIETER DURCH VERRECHNUNG NEBENKOSTEN.

Unterschriften“

Isoliert betrachtet erscheint diese Textpasssage wie folgt:


FÜR DAS JAHR 1.MAI 2010 BIS 30.4.2011 WERDEN DIE EUR DREITAUSEND INVESTITIONSZUSCHUSS RÜCKVERGÜTET AN DEN PÄCHTER DURCH VERRECHNUNG NEBENKOSTEN.

Auch hier wurde wiederum rund um diese ursprüngliche Bestätigung Textpassagen in den verfälschten Vertrag eingearbeitet, um dadurch die ursprüngliche Bestätigung als solches zu verschleiern. Auffällig dabei ist, dass auch hier eine unmittelbare Manipulation der ursprünglich richtigen Bestätigung vorgenommen wurde, zumal das Wort „*Mieter*“ in „*Pächter*“ von Dierk Thomas umgeschrieben wurde. Auch eine diesbezügliche Untersuchung dieses veränderten Wortes ergibt im übrigen Textvergleich klar, dass hier das Wort Mieter „überschrieben“ wurde um den Sinngehalt des gefälschten **<u>Pacht</u>**vertrags dadurch nicht zu stören.

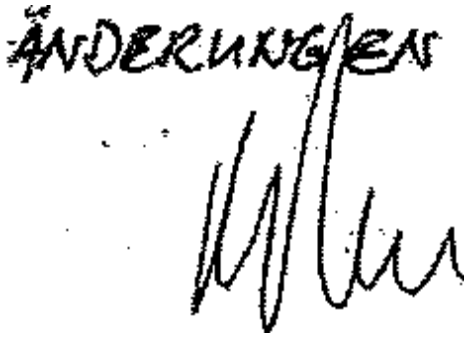
Die vom Schriftsatzverfasser simulierte Fälschung beweist das Vorgehen von Dierk Thomas:

Auch schon die Tatsache, dass auf dieser Seite zweimal (seitenverkehrt) von Mag. Gföller und Dierk Thomas unterschrieben wurde, wäre bei einem richtigen Vertrag äußerst lebensfremd. Diesen Umstand wollte Dierk Thomas durch den Punkt 11. als sogenannte „*Nachträge*“ rechtfertigen. Auch der Inhalt, der „Nachträge“ lässt schließen, dass dies zeitgleich mit der unten stehenden Bestätigung unterfertigt wurde, zumal es sich um eine Bestätigung für denselben Zeitraum (01.05.2010 bis 30.04.2011) handelt. Warum daher

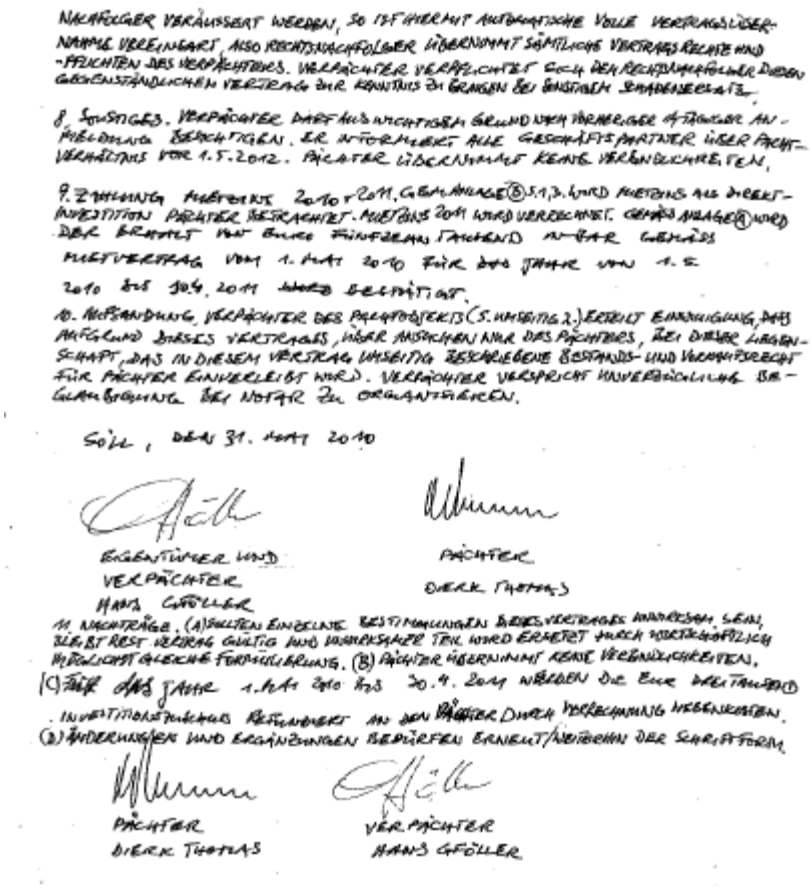
dieser Inhalt „*Nachtrag*“ sein sollte, ist nicht nachvollziehbar. Vielmehr beweist der Inhalt dieses Textes, dass zum gleichen Zeitpunkt bestätigt wurde.

Gegen die Existenz von „Nachträgen“ spricht überdies, dass beide Unterschriften des Mag. Gföller zur selben Zeit geleistet wurden, was schon die Unterschriften an und für sich beweisen, die mit demselben Stift ausgeführt wurden. Auch bei diesem zweiten Textteil sieht man wiederrum bei genauer Betrachtung, dass der Zeilenabstand, der bei der ursprünglichen Bestätigung deutlich größer ist und die verfälschten Einfügungen in getrennter Art und Weise vorgenommen wurden, dies aufgrund des offensichtlichen Platzproblems.

Ebenso für eine nachträgliche Verfälschung des Dokumentes spricht der Umstand, dass bei der untenstehenden Einfügung des Wortes „*Änderungen*“ penibel darauf geachtet wurde, dass es zu keiner Überschneidung mit der Unterschrift kommt. Diese Überschneidung hätte durch kriminaltechnische Untersuchung jedenfalls bewiesen, dass das Wort im Nachhinein eingefügt wurde. Durch diese Vorgehensweise wkommt es nunmehr jedoch zu einem äußerst ungewöhnlichen Abstand zwischen den Buchstaben „G“ und „E“, welcher nur mit dem bewussten Vermeiden des Überschreibens erklärbar ist.



Wenn man sich die Seite nunmehr etwas verkleinert als Ganzes ansieht, so erkennt man deutlich die ursprünglichen Bestätigungen und den viel gedrängter verfassten verfälschten Rest des Dokuments:



NACHFOLGER VERÄUSSERT WERDEN, SO ist HIERMIT AUTOMATISCHE VOLLE VERTRAGSÜBERNAHME VEREINBART, ALSO RECHTSNACHFOLGER ÜBERNIMMT SÄMTLICHE VERTRAGSRECHTE UND -PFLICHTEN DES VERPÄCHTERS. VERPÄCHTER VERPFLICHTET SICH DEN RECHTSNACHFOLGER DURCH GEGENSTÄNDLICHEN VERTRAG DER KENNTNIS ZU GRAGEN BEI GÜNSTIGEM SCHADENSERSATZ.

8. SONSTIGES. VERPÄCHTER DARF AUS WICHTIGEM GRUND NACH VORHERIGER 14TÄGIGER ANMELDUNG BESICHTIGEN. ER INFORMIERT ALLE GESCHÄFTSPARTNER ÜBER PACHTVERHÄLTNIS VOR 1.5.2012. PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN.

9. ZAHLUNG MIETEINZ 2010 + 2011, GEM. ANLAGE (B) 5.1.3. WIRD MIETZINS ALS DIRECTINVESTITION PÄCHTER BERÜCKSICHTIGT. MIETZINS 2011 WIRD VERRECHNET. GEMÄSS ANLAGE (A) WIRD DER ERHALT VON EINER FÜNFJAHRESFACHEND NOTAR GEMÄSS MIETVERTRAG VOM 1. MAI 2010 FÜR DAS JAHR VON 1.5. 2010 BIS 30.4.2011 BESTÄTIGT.

10. NICHTANWENDUNG. VERPÄCHTER DES PACHTOBJEKTS (5. UMSEITIG 2.) ERTEILT EINWILLIGUNG, DAS AUFGRUND DIESES VERTRAGES, WÄHRENDEN NUR DAS PÄCHTERS, BEI DIESER LIEGENSCHAFT, DAS IN DIESEM VERTRAG UMSEITIG BESCHRIEBENE BESTANDS- UND VERKAUFSRECHT FÜR PÄCHTER EINVERLEIBT WIRD. VERPÄCHTER VERSPRICHT UNVERZÜGLICHE BEGLAUBIGUNG BEI NOTAR ZU ORGANISIEREN.

SÖLL, DEN 31. MAI 2010

EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER HANS GFÖLLER

PÄCHTER DIERK THOMAS

11. NACHTRÄGE. (A) SOLLTEN EINZELNE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES UNWIRKSAM SEIN, BLEIBT REST VERTRAG GÜLTIG UND UNWIRKSAMER TEIL WIRD ERSETZT DURCH WIRTSCHAFTLICH MÖGLICHST GLEICHE FORMULIERUNG. (B) PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN. (C) FÜR DAS JAHR 1. MAI 2010 BIS 30.4.2011 WERDEN DIE EUR DREITAUSEND (3) INVESTITIONSZUSCHUSS RÜCKWIRKEND AN DEN PÄCHTER DURCH VERRECHNUNG HERBEIGEführt. (D) ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN BEDÜRFEN SCHRIFTLICH/WEITERHIN DER SCHRIFTFORM.

PÄCHTER DIERK THOMAS

VERPÄCHTER HANS GFÖLLER

Wenn man sich hingegen die verfälschten Zusätze isoliert betrachtet (die originalen Bestätigungen wurden ausgeblendet), so erkennt man hier im Gegensatz zum Vorstehenden, dass diese gesamten Zusätze „*in einem Guss*“ verfasst sind und auch das Schriftbild, i.e. der Zeilenabstand, der Abstand der Buchstaben, einheitlich scheint:

NACHFOLGER VERÄUSSERT WERDEN, SO IST HIERMIT AUTOMATISCHE VOLLE VERTRAGSÜBER-
NAHME VEREINBART, ALSO RECHTSNACHFOLGER ÜBERNIMMT SÄMTLICHE VERTRAGSRECHTE UND
-PFLICHTEN DES VERPÄCHTERS. VERPÄCHTER VERPFLICHTET SICH DEN RECHTSNACHFOLGER DIESEN
GEGENSTÄNDLICHEN VERTRAG ZUR KENNTNIS ZU BRINGEN BEI SONSTIGEM SCHADENERSATZ.

8. SONSTIGES. VERPÄCHTER DARF AUS WICHTIGEM GRUND NACH VORHERIGER 14TÄGIGER AN-
MELDUNG BESÄCHTIGEN. ER INFORMIERT ALLE GESCHÄFTSPARTNER ÜBER PACHT-
VERHÄLTNIS VOR 1.5.2012. PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN.

9. ZAHLUNG MIETZINS 2010 + 2011. GEM. ANLAGE (B) S.1,3. WIRD MIETZINS ALS DIREKT-
INVESTITION PÄCHTER BETRACHTET. MIETZINS 2011 WIRD VERRECHNET. GEMÄSS ANLAGE (A) WIRD

10. ABTRETUNG. VERPÄCHTER DES PACHTOBJEKTS (S. UMSEITIG 2.) ERTEILT EINWILLIGUNG, DASS
AUFGRUND DIESES VERTRAGES, ÜBER ANSUCHEN NUR DES PÄCHTERS, BEI DIESER LIEGEN-
SCHAFT, DAS IN DIESEM VERTRAG UMSEITIG BESCHRIEBENE BESTANDS- UND VORKAUFSRECHT
FÜR PÄCHTER EINVERLEIBT WIRD. VERPÄCHTER VERSPRICHT UNVERZÜGLICHE BE-
GLAUBIGUNG BEI NOTAR ZU ORGANISIEREN.

EIGENTÜMER UND VERPÄCHTER
HANS GFÖLLER

PÄCHTER
DIERK THOMAS

11. NACHTRÄGE. (A) SOLLTEN EINZELNE BESTIMMUNGEN DIESES VERTRAGES UNWIRKSAM SEIN,
BLEIBT REST VERTRAG GÜLTIG UND UNWIRKSAMER TEIL WIRD ERSETZT DURCH WIRTSCHAFTLICH
MÖGLICHST GLEICHE FORMULIERUNG. (B) PÄCHTER ÜBERNIMMT KEINE VERBINDLICHKEITEN.

(D) ÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN BEDÜRFEN ERNEUT/WEITERHIN DER SCHRIFTFORM.

PÄCHTER
DIERK THOMAS

VERPÄCHTER
HANS GFÖLLER

Aus diesem Grund möge eine kriminaltechnische Untersuchung sowie ein graphologisches Gutachten eingeholt werden, zum Beweis dafür, dass Dierk Thomas tatsächlich in dieser Art

und Weise bei seiner Fälschung vorgegangen ist.

Vollständigkeitshalber wird noch ausgeführt, dass die gegenständliche verfälschte Urkunde in zwei Versionen vorliegend ist. Bei einer Version sind die arabischen Ziffern mit exakten Rundungen eingekreist und auch die jeweilige Überschrift des Absatzes unterstrichen. Beim beschlagnahmten Original fehlt diese Bearbeitung.

Beweis:

Kriminaltechnische Untersuchung sowie Befund und Gutachten eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Graphologie bezüglich der vorliegenden gefälschten Urkunde;

IV.: Zum einschlägigen Vorleben des Dierk Thomas:

Um die Ausführungen des Dierk Thomas unter Punkt 8. seiner Sachverhaltsdarstellung richtig deuten zu können wird nachfolgend ausgeführt, wie Dierk Thomas in der Vergangenheit bereits in ähnlichen Situationen agiert bzw. reagiert hat:

IV.1.: Strafverfahren wegen Untreue in einem besonders schweren Fall gemäß §§ 266, 243 Abs. 1 Nr. 3, 263 Abs. 3 Nr. 1d StGB:

Mit Sachverhaltsdarstellung vom 18.10.2006 haben Herr Thomas Strobel und Herr Kurt Schmaus, vertreten durch Günter Knobel, bei der Staatsanwaltschaft München I eine Strafanzeige gegen Dierk Thomas wegen Untreue in einem besonders schweren Fall eingebracht. Hintergrund dieser Strafanzeige war, dass Herr Strobel und Herr Schmaus am 20.09.2000 Herrn Thomas jeweils DM 250.000,00 in Form eines mit Schuldschein überschriebenen Darlehensvertrages zur „*Finanzierung der Anteile an der Tenovis Management GmbH mit Sitz in Frankfurt*“ zugezählt haben. Insgesamt haben die Anzeiger einen Betrag von DM 500.000,00 auf das von Dierk Thomas angegebene Konto einbezahlt. In weiterer Folge schlossen die Anzeiger mit Dierk Thomas auch einen Treuhandvertrag über einen Gesellschaftsanteil. In diesem Treuhandvertrag wurde festgelegt, in welcher Form Dierk Thomas die ihm übergebenen Gelder zu verwenden hätte. Aufgrund des Vertragsinhaltes hätte Dierk Thomas als Treugeber den Anzeigern am 06.06.2003 jeweils einen Teilbetrag in der Höhe von EUR 58.000,00 zurücküberweisen müssen. Dierk Thomas wäre nach Beendigung des Investments verpflichtet gewesen, den Treugebern gegenüber eine Endabrechnung vorzunehmen und eine entsprechende Zahlung zu leisten. Die

Anzeiger waren wirtschaftliche Eigentümer je 1/3 Anteiles am Gegenwert des von Tenovis abgelösten Gesellschaftsanteiles, weshalb der Treuhänder Dierk Thomas unverzüglich den Treugebern den ihnen zustehenden anteiligen Zahlungsbetrag zukommen lassen hätte müssen. Trotz zahlreicher Aufforderungen und Mahnungen ist Dierk Thomas dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Durch die Verweigerung der von Dierk Thomas selbst errechneten Auszahlungssumme von EUR 75.110,72 sahen die Anzeiger bei Dierk Thomas den Vorsatz als erwiesen, das Vermögen der Treugeber dadurch schädigen zu wollen, dass Dierk Thomas die ihm anvertrauten Gelder trotz Fälligkeit und Verzug nicht zurückgibt. Daraus leiteten die Anzeiger den Missbrauch der Dierk Thomas rechtsgeschäftlich eingeräumten Befugnis über die ihm anvertrauten Gelder zu verfügen und zusätzlich noch die zweite Variante des Untreuetatbestandes nach Deutschem Recht, nämlich den Bruch der Treuepflicht´, ab.

Die Anzeiger führten aus, dass es sich dabei um eine Untreue in einem besonders schweren Fall gehandelt hat, zumal Dierk Thomas gewerbsmäßig handelte und nach den Informationen der Anzeiger auch andere Geldgeber in ähnlicher Weise geschädigt wurden. Die Anzeiger führten diesbezüglich ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft München I (GZl.: 316JS34862/06) an, wobei es sich hierbei auch um ein Ermittlungsverfahren gegen Dierk Thomas wegen Untreue u.a. handelte.

Herr Schmaus und Herr Strobel leiteten gleichzeitig beim Landgericht München zu 28 O 12093/06 ein Zivilverfahren gegen Dierk Thomas im Bezug auf die Rückzahlung des treuhändig zur Verfügung gestellten Investments ein.

Im Rahmen dieses Zivilverfahrens kam es am 01.12.2006 zum Abschluss eines Vergleiches, in welchem sich Dierk Thomas verpflichtete, einen Teil der von Strobel und Schmaus geforderten Klagssumme zu bezahlen. Dierk Thomas war jedoch nur zur Zahlung dieses Vergleichsbetrages bereit, sofern Herr Strobel und Herr Schmaus sich verpflichteten, die gegen ihn bei der Staatsanwaltschaft München I erstattete Strafanzeige **zurückzunehmen.**

Aufgrund der Rücknahme der Strafanzeige kam es auch zu keiner weiteren Strafverfolgung des Dierk Thomas.

Beweis:

Thomas Strobel, Am Schwarzbach 1, D – 85276 Pfaffenhofen, als Zeuge;
Kurt Schmaus, Ingolstädter Str. 89, D – 85276 Pfaffenhofen, als Zeuge;
Strafanzeige Kanzlei Dr. Knobel, 18.10.2006;

Zeugenaussage des Thomas Strobel, 18.12.2007;
Beschluss (Vergleich) vom 01.12.2008, 28 O12093/06;
Akt GZl.: 316JS34862/06, Staatsanwaltschaft München I;

IV.2.: Causa Wittmann beim Landgericht München I:

Frau Petra Wittmann, Diplomkauffrau und Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in München, hat mit Dierk Thomas am 01.02.2003 zwei Mietverträge abgeschlossen, den einen über eine Wohnung und den anderen über Büroräumlichkeiten in ihrem Haus in der Vollmannstraße (Stadtteil Bogenhausen). Beide Mietverträge waren 3 Jahre befristet.

Im Laufe des Jahres 2004 kam Dierk Thomas auf Petra Wittmann zu und bat darum, die bestehenden Mietverträge zu ändern. Als neuer Mieter sollte eine Vantage Point Europe Ltd. in London fungieren, deren geschäftsführender Gesellschafter Dierk Thomas angeblich war. Dierk Thomas versprach sich hiervon finanzielle Vorteile, insbesondere steuerlicher Art.

Nach mehreren Gesprächen einigten sich beide auf neue Mietverträge, die von den Vertragsparteien unterzeichnet wurden. Die Einigung der Parteien auf die neuen Mietverträge beinhaltete die Aufnahme besagter Vantage Point Europe Ltd. als weiteren Mieter neben Dierk Thomas, worauf Petra Wittmann aus Gründen des geringen Haftungsfonds einer britischen Limited bzw. aus Gründen der gesamtschuldnerischen Haftung bestanden hatte. Beide neuen Mietverträge waren bis 01.07.2004 befristet.

Nachdem Dierk Thomas auf Petra Wittmann zugekommen war und diese um eine Umschreibung der Mietverträge von sich auf die englische Limited gebeten hatte, teilte ihm Petra Wittmann mit, er solle ihr aufschreiben, welche Änderungen er wünsche. Daraufhin legte Dierk Thomas jeweils einen „Vertragsentwurf“ zusammen mit einer Visitenkarte auf die Treppe im Hausflur der Vollmannstraße. Die „Angebote“ des Dierk Thomas (zu den beiden Mietverträgen über die Wohnung und das Büro) sah dergestalt aus, dass er die ursprünglichen und damals noch gültigen Mietverträge aus dem Jahre 2003 kleinkopiert hatte (zwei DIN A4-Seiten auf eine DIN A4-Seite), einige Textpassagen der ursprünglichen Verträge mit TipEx oder Ähnlichem weiß überpinselte und darauf handschriftlich Änderungen einfügte, welche er mit Textmarker gelb anfärbte. Mit diesen „Vertragsentwürfen“ konnte Petra Wittmann schon aus formalen Gründen nichts anfangen, da die handschriftlichen Einfügungen des Dierk Thomas im Kleinkopierten nicht bzw. nur schwer lesbar waren. Auch inhaltlich war die Beklagte mit der Auswechslung der Mietvertragspartei in den Mietverträgen

nicht einverstanden.

Die Parteien trafen sich deshalb zur Besprechung einer eventuellen Vertragsänderung in der Wohnung des Dierk Thomas. Petra Wittmann teilte ihm nach Rücksprache mit ihrem Vater - welcher Rechtsanwalt ist - dabei mit, dass sie mit einem Austausch der Mietparteien nicht einverstanden sei, jedoch nichts dagegen einzuwenden hätte, wenn die englische Limited – aus den von Dierk Thomas gewünschten finanziellen Gründen – als zusätzlicher Mieter fungiere. Der Mietzins für die Büroräume wurde angehoben, jener für die Wohnung entsprechend abgesenkt, sodass die Miete für beide Einheiten insgesamt unverändert blieb. Darüber hinaus wurde zwischen den Parteien die Datierung der beiden Mietverträge auf den 01.07.2004 sowie eine jeweilige Laufzeit von drei Jahren vereinbart. Im Anschluss an dieses Gespräch fertigte Petra Wittmann die beiden neuen Mietverträge und legte die Originale für Dierk Thomas im Beisein ihrer Mutter auf die Treppe im gemeinsam bewohnten Anwesen in der Vollmannstraße.

Einige Tage später fand Petra Wittmann auf der Treppe im Hausflur die beiden von Dierk Thomas unterschriebenen Vertragsexemplare. Dierk Thomas hatte allerdings die von Petra Wittmann verwendeten, physisch **zusammenhängenden Vordrucke des Haus- und Grundbesitzervereins auseinandergeschnitten und die so entstandenen losen Blätter mit gefälschten Abänderungen neu zusammengeheftet**. Auf dem von Petra Wittmann verwendeten – und von ihm auseinandergeschnittenen und wieder zusammengehefteten – Originalformular machte er Vermerke und fertigte zur Unterstreichung der vermeintlichen Echtheit der Vertragsabänderungen gefälschte Besprechungsprotokolle an.

Im Oktober 2005 sprach Dierk Thomas Petra Wittmann zunächst darauf an, ob es möglich sei, die Mietverträge erneut umzuschreiben. Auf der Mieterseite sollte die englische Limited wieder ausscheiden, dafür sollte die Ehefrau von Dierk Thomas in die Verträge eintreten. Dierk Thomas begründete dies damit, dass er sich mit seinen Mitgesellschaftern in der Limited überworfen habe. Tatsächlich befand sich Dierk Thomas – wie Petra Wittmann erst nachträglich erfuhr – bereits damals in massiven finanziellen Schwierigkeiten aufgrund der von Thomas Häderle gegen Dierk Thomas angestrengten Verfahren vor dem Londoner High Court (GZ 4763/2005). Anfang November 2005 hatte Dierk Thomas seine Pläne erneut geändert. Er sprach Petra Wittmann erneut an und teilte ihr mit, dass er beabsichtige, aus der Wohnung und dem Büro auszuziehen.

Aufgrund des Ausbleibens von Zahlungen der Mietzinse über die Wohnung und die

Büroräumlichkeiten ab Februar 2006 sowie Verleugnens von Dierk Thomas reichte Petra Wittmann mit Schriftsatz vom 16.06.2006 Klage beim Landgericht München I wegen offener Mietzinsforderungen von bis dahin € 13.400,00 allein für die Büroräumlichkeiten ein. Dierk Thomas bestritt die Klage und erwiderte insbesondere folgende Punkte:

- Die beiden neuen, abgeänderten Mietverträge seien **allein von der Vantage Point Europe Ltd. als neuem Mieter** abgeschlossen worden, weshalb er als Dierk Thomas nicht passiv klagslegitimiert sei.
- Bei beiden Mietverträgen sei der **Beginn des neuen, abgeänderten Mietverhältnisses mit 01.09.2004** und das **jeweilige Ende mit 01.02.2006** vereinbart worden, weshalb kein Mietzinsanspruch mehr bestünde.
- Die Kautionen seien jeweils von € 3.990,00 **auf € 3.390,00 für die Wohnung** und von € 3.510,00 **auf € 3.270,00 für die Büroräumlichkeiten gesenkt** worden, weshalb auch aus diesem Grund kein Zahlungsanspruch mehr bestünde, sondern vielmehr Überzahlung vorliege.
- Mit der Abänderung der beiden Mietverhältnisse seien auch entsprechend abgeänderte Begleitschreiben und Zusatzvereinbarungen einher gegangen.

Dazu legte Dierk Thomas in der Absicht das Gericht zu täuschen, lediglich Urkundenfragmente und von ihm gefälschte, Petra Wittmann niemals vorgelegte bzw. gar unterfertigte Urkunden vor. Nachdem die Anwälte von Petra Wittmann dieses Vorgehen des Dierk Thomas in den Schriftsätzen vorsichtig in die Nähe des Prozessbetruges rückten und die besondere Chuzpe des Dierk Thomas hervorstrichen, ging dieser zum Angriff über und drehte den Spiess einfach um: Er unterstellte Petra Wittmann schwerwiegende kriminelle Handlungen wie Urkundenfälschung und Betrug, in dem sie es gewesen wäre, die ihn arglistig getäuscht, den Text der Vertragsurkunden geändert oder Seiten davon ausgetauscht hätte. Dierk Thomas unterließ es jedoch Petra Wittmann bei der Staatsanwaltschaft München anzuzeigen. Im Gegenteil kam es letztlich in allen Zivilverfahren (GZ 20 O 5657/06, 414 C 9118/06, 6 O 10089/06, 20 O 10805/06) über die ausstehenden Mietentgelte wie auch in der Causa Schmaus/Strobel zum Abschluss eines Vergleiches am 21.07.2006 vor dem Landgericht München I, worin sich Dierk Thomas zur Zahlung eines Großteils der eingeklagten Mietzinsrückstände (Ratenzahlung von Dierk Thomas in Höhe von monatlich € 2.680,00) und **Frau Petra Wittmann sich zur Unterlassung einer Strafanzeige verpflichteten**.

Beweis: Mietverträge Vollmannstraße

ZV Petra Wittmann, Vollmannstraße 57, 81925 München, Deutschland

IV.3.: Strafanzeige wegen Untreue durch Thomas Häderle, GZl. 316 Js 34862/06 Staatsanwaltschaft München I:

Thomas Häderle, ehemaliger Geschäftspartner von Dierk Thomas hat in einem Zivilverfahren, welches er vor dem Londoner High Court (GZ 4763/2005) gegen Dierk Thomas geführt hat, rechtskräftig mit Urteil einen Betrag von **GBP 866.914,00** zuzüglich Zinsen sowie GBP 164.657,00 zuzüglich Kosten zugesprochen erhalten.

Dieser Zivilklage lag der von Thomas Häderle vorgebrachte Sachverhalt zu Grunde, wonach Dierk Thomas im großen Stil **Gelder des gemeinsamen Unternehmens unterschlagen** hätte. Dierk Thomas hatte in Eigenregie die *Vantage Point Consulting Group GmbH* mit Sitz in München gegründet, um Honorare aus dem mit Häderle in London gemeinsam geführten Unternehmen umzuleiten. Tatsächlich hatte das gemeinsame Unternehmen von Dierk Thomas und Thomas Häderle, die (ähnlich klingende) *Vantage Point Europe Limited* in London, die Leistungen erbracht. Dennoch verrechnete Dierk Thomas dem Kunden Alcatel – ohne Wissen des Thomas Häderle – diese Leistungen im Namen der Dierk Thomas alleine gehörenden *Vantage Point Consulting Group GmbH*. Dabei verwendete Dierk Thomas auch den Briefkopf, den Internetauftritt sowie die Visitenkarten der *Vantage Point Europe Limited*. In weiterer Folge gründete Dierk Thomas die *V. Consulting Group America Inc*. mit Sitz in Dallas, die *Vantage Pont Consulting Group Canada Inc*. sowie die *V. Consulting Group Europe GmbH* mit Sitz in München, um diese untreu erlangten Gelder zu verschieben und weiter zu verschleiern. Dierk Thomas setzte dabei Herrn Hans-Jörg Heyer als Scheingeschäftsführer für die *Vantage Point Consulting Group GmbH* ein. Laut Aussage von Herrn Heyer habe er das Unternehmen nie besucht und habe ihn Dierk Thomas nur als Geschäftsführer „vorgeschoben“, wofür er EUR 3.000,00 erhalten habe.

Beweis:

Thomas Häderle, p.A: Rechtsanwaltskanzlei Dr. Nagele – Mag. Pesl, Südtirolerplatz 8, 6020 Innsbruck, als Zeuge;
Strafanzeige wg. Untreue PI Reutlingen 28.10.2005;
Schreiben des RA Guthke 14.03.2006;
Strafanzeige wg. Insolvenzverschleppung, 23.07.2008;
Schreiben Häderle an Staatsanwaltschaft München I GZ 316 JS 34862/06;
Eidesstattliche Erklärung Andreas Wild, 04.11.2006;

Exekutionsbewilligung BG Kufstein, 10E307/13p;

IV.4.: Strafanzeige Clemens Gerlach zu Aktenzeichen AZ 91 Js 108208:

Herr Clemens Gerlach hatte bei der Staatsanwaltschaft Berlin Anzeige gegen Dierk Thomas erstattet. Der Inhalt dieser Strafanzeige war ebenso ein gewährtes Darlehen im Betrag von DM 200.000,00, womit Anteile an der *Tenovis GmbH* durch Dierk Thomas gekauft werden hätte sollen, welche Dierk Thomas jedoch tatsächlich nie erworben hat. Clemens Gerlach hatte angegeben, dass Dierk Thomas ihm zur Rückzahlung der Raten mehrmals Summen von tausenden Euro im Biergarten am Chinesischen Turm in bar übergeben hatte.

Beweis:

Clemens Gerlach, als Zeuge;
AZ 91 JS 108208 Staatsanwaltschaft Berlin

IV.5.: VERURTEILUNG ZU ZWEI JAHREN FREIHEITSSTRAFE – LANDGERICHT MÜNCHEN

Aussagen im Rahmen der HV vor dem LG München:

In der Hauptverhandlung vor dem Landgericht München zu 6 Kls 308/js34248/10 wurde am 28.10.2013 die Zeugen Thomas Häderle sowie die Finanzbeamtin der Steuerfahndung München I, Frau Angela Horre, einvernommen:

Herr **Thomas Häderle** gab an, dass Dierk Thomas ohne sein Wissen innerhalb kürzester Zeit EUR 300.000,00 aus einer gemeinsamen Firma abgezogen hatte. Als Thomas Häderle seinem Geschäftspartner, Dierk Thomas, damit konfrontiert hat, ging Dierk Thomas in die Offensive und forderte Häderle auf, nochmals EUR 50.000,00 zu überweisen, ansonsten er Thomas Häderle wegen Scheckbetruges anzeigen würde. In weiterer Folge hat Dierk Thomas noch weitere Geschäftskonten ohne Autorisierung leer geräumt, weshalb auch Herr Häderle die Mitarbeiter des Unternehmens erst verspätet auszahlen konnte. Dierk Thomas leitete ohne Wissen von Thomas Häderle die Zahlungen des größten Kunden, Alcatel, auf eine von ihm gegründete Firma Vantage Point Europe GmbH mit Sitz in München um. Als Thomas Häderle nach einiger Zeit bei Alcatel monierte, weshalb keine Zahlungen mehr geleistet werden würden, untersuchte Alcatel diesen Vorgang und stellte fest, dass eine

Mitarbeiterin, Frau Corvington, tatsächlich die Auszahlungen an die von Dierk Thomas gegründete GmbH in München geleistet hatte. Diese Mitarbeiterin wurde daraufhin entlassen und fand in weiterer Folge eine Anstellung bei Dierk Thomas in dessen kanadischem Unternehmen. Thomas Häderle führte gegen Dierk Thomas in England ein Zivilverfahren beim High Court of Justice (GZ 4763/2005) und wurde Dierk Thomas verurteilt, Herrn Häderle einen Betrag von ca. 800.000,00 britischen Pfund sowie 160.000,00 britische Pfund an Verfahrenskosten zu bezahlen. (*Anmerkung: Dieses Urteil wurde zwischenzeitig durch das Bezirksgericht Kufstein in seiner Entscheidung vom 29.01.2014, Gzl. 10 E 307/13p = gleichzeitig Exekutionsbewilligung, in Österreich für vollstreckbar erklärt*.)

Die **Zeugin Angela Horre** sagte im vorgenannten Strafverfahren gegen Dierk Thomas aus, dass dieser seit 2007 seinen Wohnsitz verschleiert habe und auch keine Zustellungen möglich gewesen wären. Aufgrund der Unterlagen, welche im Rahmen der Hausdurchsuchung am 09.10.2012 am Nobahof bei Dierk Thomas sichergestellt und beschlagnahmt wurde, ergibt sich ein gesamte Investitionssume am Nobahof von ca. EUR 400.000,00, wobei davon Mag. Gföller ca. EUR 110.000,00 und Dierk Thomas ca. EUR 303.000,00 bezahlt hätten. Auch der Steuerfahnderin Horre, welche die verschiedenen Verträge gesichtet hat, kam dieser handschriftliche Pachtvertrag „*etwas komisch*“ vor. Frau Horre hatte ebenso zum Objekt in Gardone Ermittlungen angestellt und ausfindig machen können, dass Dierk Thomas 1998 in Gardone ein Ferienhaus angemietet hatte. Ebenso existieren für dieses Ferienhaus in Gardone zwei Mietverträge. Laut erstem Mietvertrag war ein Mietzins von Lire 1.000,00 monatlich zu bezahlen, laut zweiten Mietvertrag nur mehr ein Mietzins von Lire 500,00. Der zweite Mietvertrag dauerte von 2000 bis 2012 und erinnerte dieser Mietvertrag Frau Horre aufgrund des auch dort enthaltenen Vorkaufsrechtes in seiner Gestaltung an den zweiten handschriftlichen Vertrag hinsichtlich des Noba-Hofes.

Ebenso investierte Dierk Thomas in Gardone ca. EUR 400.000,00, allein im Jahr 2010 ca. EUR 200.000,00. In Gardone kam es dann 2012 zu einer neuerlichen Änderung des Mietverhältnisses und hat ein sehr nahe stehender Freund von Dierk Thomas, Herr Michael Kamm, diesen Mietvertrag mit Vorkaufsrecht übernommen. Darin ist jedoch vorgesehen, dass eine jederzeitige Rückübertragung des Mietverhältnisses an Dierk Thomas ohne Zustimmung der Vermieterin, Frau Gonia, möglich ist. Laut Auskunft der Zeugin Horre ist die Vermieterin Frau Gonia 90 Jahre alt und hat das Objekt in Gardone seit ca. 10 Jahre nicht mehr selbst besichtigt. In Gardone sind zahlreiche Klagen von Handwerkern gegen Dierk Thomas anhängig. Diesen gegenüber habe sich Dierk Thomas immer als Eigentümer der Liegenschaft geriert.
Der von Dierk Thomas angebotene Zeuge, Peter Motowidlak, bewohnt offenbar unentgeltlich

auf dem Noba-Hof ein kleines Zimmer und führt ein gemeinsames Bankkonto mit Michaela Thomas, von welchem regelmäßig Gelder nach Italien überwiesen werden.

Laut Auskunft der Steuerfahnderin Horre habe Herr Motowidlak bei der zweiten Hausdurchsuchung fluchtartig mit seinem Auto über einen Umweg über das Feld den Noba-Hof verlassen. In Bezug auf das Verhalten von Dierk Thomas seit seiner Verhaftung hat die Steuerfahnderin Horre geschildert, dass Dierk Thomas sein Geständnis jeweils dem Ermittlungsstand der Steuerfahndung angepasst habe.

Der Richter führte in seiner Urteilsbegründung für die 2 Jahre Freiheitstrafe ohne Bewährung aus, dass erschwerend für die Strafzumessung die deutlich ausgeprägte kriminelle Energie ist und dass es zu keiner Außervollzugsetzung des Haftbefehls wegen Fluchtgefahr kommen kann, der Beschuldigte hochintelligent sei, weshalb die Haftfortdauer anzuordnen war.

Beweis:

Angela Horre, p.A. Finanzamt München I, Steuerfahndungsstelle, Prinz-Ludwig-Str. 1-5, D – 80333 München, als Zeugin;
Akt 6 Kls 308/js34248/10 Landgericht München;

V.: Conclusio:

Aufgrund der voraufgezeigten Sachverhalte ist die vom Vorsitzenden Richter des Landgerichtes München Dr. Joachim Eckert geäußerte Ansicht, wonach Dierk Thomas über eine besonders hohe kriminelle Energie verfüge und gleichzeitig auch hochintelligent sei, durchwegs nachvollziehbar. Bis dato hatte er sicher – abgesehen von der rechtskräftigen Verurteilung zu einer Freiheitstrafe von 2 Jahren unbedingt im Rahmen des Finanzstrafverfahrens – stets den Kopf aus der Schlinge ziehen können, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die erstatteten Strafanzeigen nach Abschluss von Vergleichen durch die Geschädigten zurückgenommen werden konnten und damit eine weitere Strafverfolgung durch die Staatsanwälte in Deutschland verhindert wurde.

Unter zu Grundlegung dieses geschilderten Vorgehens des Dierk Thomas kann auch die unverfrorene Handlungsweise erklärt werden. Sämtliche Opfer von Dierk Thomas trauen ihm wohl aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen diese Vorgehensweise gegen Mag. Hans Gföller zu und scheint diese Einschätzung und Vorgeschichte des Dierk Thomas im gegenständlichen Fall besonders relevant, um dessen Motivation und den *modus operandi*

beurteilen zu können.

II.: URKUNDENVORLAGE:

Unter einem legt der Mag. Hans Gföller nachstehende Urkunden zum Beweis des vorgeschilderten Sachverhaltes:

- Sachverständigengutachten des Dipl.-Ing Heinz Hausmann
- Urteil Landgericht München 28.10.2013
- Strafanzeige Kanzlei Dr. Knobel, 18.10.2006
- Zeugenaussage des Thomas Strobel, 18.12.2007
- Beschluss (Vergleich) vom 01.12.2008, 28 O12093/06
- Mietverträge Vollmannstraße
- Strafanzeige wg. Untreue PI Reutlingen 28.10.2005
- Schreiben des RA Guthke 14.03.2006
- Strafanzeige wg. Insolvenzverschleppung, 23.07.2008
- Schreiben Häderle an Staatsanwaltschaft München I GZ 316 JS 34862/06
- Eidesstattliche Erklärung Andreas Wild, 04.11.2006
- Exekutionsbewilligung BG Kufstein, 10E307/13p

Innsbruck, am 25. April 2014 *Mag. Hans Gföller*